

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1547/2532

นายตัน สุขกระจ่าง กับพวก

โจทก์

นายปุ่น แก้วพรหม

จำเลย

นายอำนาจ สุขกระจ่าง ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องจากนายตัน สุขกระจ่าง โจทก์ที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531 ปรากฏตามสำเนามรณบัตรท้ายคำร้องผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายและเป็นทายาทผู้รับมรดกของโจทก์ที่ 1 มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 1 ผู้มรณะเพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 92)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ชำระเงิน 9,000 บาทแก่จำเลยแล้วให้จำเลยส่งมอบที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 1/2498 หน้าที่ 7 ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีให้แก่โจทก์

จำเลยฎีกา (อันดับ 95)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 89) โดยศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว ฝ่ายจำเลยไม่คัดค้าน จึงให้ส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 113)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้วคดีอยู่ในระหว่าง
พิจารณาของศาลฎีกา เมื่อผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะในระหว่าง
พิจารณาของศาลฎีกาศาลชั้นต้นจึงไม่มีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามา
เป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตไปนั้นจึงไม่ชอบ ให้ยก
คำสั่งศาลชั้นต้นและอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะได้ตาม
ขอ

พิจารณาแล้ว เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยแล้วคดีอยู่ในระหว่าง
พิจารณาของศาลฎีกา เมื่อผู้ร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะในระหว่าง
พิจารณาของศาลฎีกาศาลชั้นต้นจึงไม่มีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามา
เป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะได้ ที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตไปนั้นจึงไม่ชอบ ให้ยก
คำสั่งศาลชั้นต้นและอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนโจทก์ที่ 1 ผู้มรณะได้ตาม
ขอ

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ